

Nr. 123 Referentenbesprechung im Reichsernährungsministerium vom 4. August 1936, 10 Uhr

R 22/2160, Bl. 66–68 Besprechungsvermerk des LGD Mitzschke/RJuM¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsernährungsministerium

[PROJEKT EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER LANDBEWIRTSCHAFTUNG]

Nach den einführenden Worten des Herrn *Min[isterial]Dir[ektors] Harmening* ergriff als erster Redner Herr *MinRat Drescher* das Wort und legte den Standpunkt des RJ[ustiz]M hinsichtlich folgender Punkte dar:

- 1.
Bedürfnisfrage²,
- 2.
äußere Form des Gesetzes³,
- 3.
Federführung und Beteiligung des RJM,
- 4.
Zustimmung zu § 1 Nr. 1 und 2⁴, jedoch Aufsicht durch eine Einzelperson,
- 5.

Ablehnung des Treuhänders.

Alsdann sprach der *Unterzeichnete* zur Frage der Zwangspacht und der Pachtvertragsänderung sowie über die Bestimmung der zuständigen Behörde, für die die Pachteinigungsämter und deren Verfahren vorgeschlagen wurden⁵.

Danach sprach Herr *MinDir. Harmening* im ziemlich erregten Ton von überflüssigen Streitigkeiten hinsichtlich der Federführung und der gänzlich negativen Kritik des RJM gegenüber lebensnot-

¹ S. auch APK II 3, Reg. Nr. 31006. Paralleler Vm. durch MR v. Knorre/RFM in: R 2/18018, unfol. (APK I 2, Reg. Nr. 21841); durch RAss. Knolle/RAM in: R 3901/20861, Bl. 100–103. – Zu der Besprechung hatte das REM bei Übersendung des GesEntw. vom 16. 7. 1936 (Dok. Nr. 120) eingeladen. Teilnehmerliste liegt nicht an. Anwesend waren nach den überlief. Aufzeichnungen: MD Harmening (Vorsitz), wohl auch ORR Weißer/REM als zuständ. Referent; MR Drescher, LGD Mitzschke (RJuM); MR v. Knorre (RFM); Oberst Stubenrauch (RKrM); RR Quecke (RWiM); ORR Bellinger, RAss. Knolle (RAM); ferner Vertreter des StdF, RIM, RLUM, RPM und RVM. – Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben.

² Dem Vm. des RAM zufolge (o. Anm. 1) bat Drescher einleitend „um nähere Begründung darüber, ob dieses Gesetz überhaupt notwendig sei und in welchem Umfange brachliegender landwirtschaftlicher Besitz vorhanden wäre“.

³ Vgl. hierzu den Vm. des EHGR Hopp vom 31. 7. 1936: Das RJuM habe Bedenken gegen die gewählte Form eines Ermächtigungsgesetzes, das alle wesentl. materiellen Fragen in die DVO verweise, denn damit sei „der Rechtsklarheit nicht gedient“; R 22/2160, Bl. 49–62.

⁴ Wortlaut der hier und nachfolg. genannten Paragraphen des GesEntw.: Dok. Nr. 120.

⁵ Bei den parallel laufenden Verhandlungen über die Vereinheitlichung und Neuordnung des Pachtschutzrechts hatte sich ebenfalls Konfliktstoff ergeben: Zu dem am 3. 3. 1936 vom RJuM vorgelegten Entwurf einer „ReichspachtschutzO“ verlangte der REM unter Verweis auf sein Interesse an nachhaltiger Bewirtschaftung ein Genehmigungsrecht für landwirtschaftl. Pachtverträge und dazu ein Eingriffsrecht in lauf. Verträge (was einer Aufhebung der Vertragsfreiheit gleichgekommen wäre) sowie die Einführung eines Musterpachtvertrags; von der Erfüllung dieser Forderungen hänge seine Zustimmung zur Neuordnung ab. Da das RJuM in die Abgabe der Federführung für das Pachtrecht (da zum BGB gehörig) und in den Übergang des Rechtsmittelzuges von den Pachteinigungsämtern auf die Anerbengerichte nicht einwilligte, begnügte man sich vorerst mit einem *Gesetz über Weitergeltung des Pachtnotrechts* vom 30. 9. 1936 (RGL. I S. 851); R 43 II/213a, Bl. 4–32. Zu diesen Verhandlungen s. R 3001/10186, Bl. 69 ff. Nach Ablauf der einjährigen Verlängerungsfrist wurde die Geltung des Pachtnotrechts neuerlich durch Gesetz vom 30. 9. 1937 (RGL. I S. 1051) verlängert, diesmal „bis auf weiteres“. Ab Juni 1937 propagierte der RNSt. einen „Einheitspachtvertrag“, gegen den das RJuM eine Vielzahl rechtl. Bedenken vorbrachte. Die Verhandlungen über eine ReichspachtschutzO kamen bis Ende 1938 nicht zum Abschluß und wurden dann, soweit ersichtlich, eingestellt. Näheres s. R 3001/10187, Bl. 66ff.

wendigen Maßnahmen des Entwurfes. Als nächster Redner sprach Herr *RRat Quecke* vom *RWirt[schafts]Min.* über die Frage des Bedürfnisses, der äußeren Form der Entwürfe sowie der Beteiligung. Er schloß sich im wesentlichen den Ausführungen des *RJM* an und brachte als zuständige Behörde die *Landeskulturämter* bzw. *Oberpräsidenten* mit einer Beschwerdemöglichkeit an die beteiligten Ministerien in Vorschlag⁶. Ferner regte er eine Streichung des § 5 an⁷.

Herr *MinDir. Harmening* stellte an Herrn *Quecke* die Frage, ob er sonst dem Grundgedanken des Entwurfs zustimme, was er damit bejahte, daß er sich wenigstens eine psychologische Wirkung des Gesetzes auf schlecht wirtschaftende Landwirte verspreche.

Als nächster Redner sprach Herr *ORR Bellinger* vom *RArb[beits]Min.* und stimmte im wesentlichen den Ausführungen des *RJM* und des *RWirtMin.* zu. Im übrigen machte er Ausführungen zum Siedlungsproblem⁸.

Sodann sprach der *Vertreter des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern]*. Er bejahte das Bedürfnis und sprach auch von der psychologischen Wirkung. Gegen die Form des Entwurfs bestünden keine Bedenken. Als zuständige Behörde brachte er den *Landrat* in Vorschlag.

Der *Vertreter des RKrieg[s]Min.* machte sodann allgemeine Ausführungen über die Notwendigkeit des Gesetzes.

Der *Vertreter des RVerk[ehrs]Min.* äußerte keine grundsätzlichen Bedenken, sondern nur Änderungswünsche zu §§ 43 ff. [DVO] und wünschte hier die Einbeziehung der Grundstücke von Handelsgesellschaften, an denen die öffentliche Hand maßgebend beteiligt ist. Der *Vertreter des RPostMin.* trat diesen Ausführungen im wesentlichen bei. Desgleichen auch der *Vertreter des RLuft[fahrts]Min.* Der *Vertreter des Stellv[ertraters] d[es] Führers* sprach unter Vorbehalt der Entschließung seines Ministers. Er war mit dem Entwurf grundsätzlich einverstanden und äußerte, daß die Ermächtigung zur Ausführung dem *RErnähr[ungs]Min.* allein übertragen werden müsse. Gegen die Zuständigkeit der *Anerbengerichte* beständen keine Bedenken.

Zum Schluß dieser allgemeinen Aussprache sprach Herr *MinDir. Harmening*, daß die Notwendigkeit des Gesetzes außer Zweifel stehe⁹ und daß die Form und der Inhalt der Entwürfe so bleiben müsse. Die Aufnahme anderer beteiligter Minister in den Gesetzentwurf müsse er ablehnen, da die Sache nur eine Angelegenheit des *RErnährMin.* sei und er sich auch nicht in der Richtung binden könne,

⁶ Der Vm. v. Knorres (o. Anm. 1) faßte die Erörterung zu diesem Punkt wie folgt zusammen: Mehrere Ressortvertreter hätten darauf hingewiesen, „daß die Wahl der *Anerbengerichte* als zuständige Behörde für die zahlreichen nach dem Gesetz und der Durchführungsverordnung zu treffenden Entscheidungen nicht zweckmäßig wäre. Einmal seien die *Anerbengerichte* nur mit Fragen des *Erbhofrechts* befaßt, während das vorliegende Gesetz nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 3 auf *Erbhöfe* keine Anwendung finden solle. Es sei eine ganz ungewöhnliche Regelung, die von Maßnahmen auf Grund des Gesetzes betroffenen Personen vor ein Gericht zu stellen, auf dessen Beisitzer, nämlich die *Erbhofbauern*, das Gesetz niemals Anwendung finden könne. Aber auch hiervon abgesehen seien die zahlreichen zu treffenden Entscheidungen (Aufforderung zur besseren Wirtschaftsführung, Erteilung einer Verwarnung, Anordnung oder Aufhebung einer Aufsicht, Bestellung eines Treuhänders, Genehmigung und Auflösung von Pachtverträgen usw.) alle nicht richterlicher, sondern rein verwaltungsmäßiger Natur. Das Natürliche sei es daher, eine Verwaltungsbehörde als zuständige Behörde zu wählen“.

⁷ Hierzu s. u. Anm. 11.

⁸ Vgl. erläuternd den Vm. Knolles (o. Anm. 1): „Der Vertreter des *RAM*, *ORR Bellinger*, erklärte, daß das Ziel des Entwurfs, die Sicherung der Volksernährung, gewiß zu unterstützen sei, wies jedoch auf die großen Erschwernisse hin, die für die *nicht minder wichtigen Aufgaben des RAM* – Stadterweiterung, Kleinsiedlung, Volkswohnungsbau, Altstadtsanierung, Kleingartenwesen usw. – durch das Gesetz in der vorliegenden Form entstehen könnten. [...] Dies gelte namentlich auch für die Kleinsiedlung, bei der die Landbeschaffung ohnehin schon auf ständig wachsende Schwierigkeiten stoße. Dafür müsse auch das Reichsernährungsministerium Verständnis haben, da die Kleinsiedlung (ebenso wie das Kleingartenwesen) ebenfalls einen Beitrag leiste, die Ernährungsgrundlage des deutschen Volkes zu verbreitern und die Nahrungsfreiheit zu sichern. Er verwies auch auf den Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 29. März 1934 [RGBl. I S. 295; s. ARH I/2, Nr. 327. In der Vorlage fälschlich: 1933], nach dem das Siedlungswerk als eine der *wichtigsten und vordringlichsten Aufgaben* zu gelten hat, die der Reichsregierung gestellt sind. Er bäte daher zu prüfen, ob die Gebiete, die für die Aufgaben des *RAM* in Frage kämen, nicht im § 3 des Gesetzes ebenso wie die *Erbhöfe* ausgenommen werden könnten. Der Vorsitzende erklärte, daß dies unmöglich sei, da die ordnungsmäßige Bewirtschaftung aller landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland sichergestellt werden müsse.“

⁹ Hierzu wiederum der Vm. Knolles: „In der weiteren Aussprache erklärten die Vertreter des Reichsernährungsministers, *stark unterstützt von dem Stellvertreter des Führers und dem Reichskriegsministerium* (Oberst Stubenrauch), daß das Gesetz zur Sicherung der Ernährungslage *unbedingt notwendig* sei und daß die Vorlage weiterer Unterlagen zum Nachweis des Bedürfnisses durchaus entbehrlich sei.“

andere Minister an der Ausführung des Gesetzes zu beteiligen. Er bat alsdann, in die Erörterung der Einzelbestimmungen des Gesetz- und Verordnungsentwurfs einzutreten.

Als erster Redner sprach der *Unterzeichnete* sich dahin aus, daß eine Einzelaussprache nur dann von Erfolg begleitet sei, wenn man sich über die Grundfragen des Entwurfes geeinigt habe; ferner machte er den Vorschlag, sich zunächst nur auf eine Erörterung des Gesetzes und der prinzipiellen Fragen des Verordnungsentwurfes zu beschränken.

Als zweiter Redner sprach Herr *RRat Quecke* vom *RWirtMin.* über eine Änderung der §§ 1 und 2, deren Einleitung überflüssig sei, da schon § 6 die erforderlichen Ermächtigungen enthalte. Im übrigen wies er auf die Notwendigkeit der Beteiligung der anderen Ministerien hin¹⁰. Dem widersprach Herr *MinDir Harmening* und sagte, daß er die Beteiligung anderer Minister nicht aufnehmen werde, da auch andere Minister, insbesondere das RJM und das *RWirtMin.*, sein Ministerium in anderen Fragen nicht beteiligt habe[n].

Die *Vertreter des RArbMin. und des RWirtMin.* widersprechen dem mit der Frage, um welche Fälle es sich denn handle. Herr *MinDir. Harmening* verbleibt bei seiner Auffassung und lehnt auch die Angabe von Einzelfällen ab.

Auch der *Vertreter des RMdI* verlangt Beteiligung. Der *Vertreter des RWirtMin.* verbleibt bei seiner Auffassung und stellt die Frage einer Streichung des § 3 (Erbhöfe) zur Erörterung. Herrn *MinDir. Harmening* ist sofort mit der Streichung einverstanden. Der *Unterzeichnete* widerspricht jedoch und macht den Vorschlag einer anderen Fassung, desgleichen auch zur Fassung der Strafvorschriften in § 4. Herr *MinDir. Harmening* bittet das RJM um möglichst baldige Übersendung entsprechender Vorschläge.

Der *Vertreter des RWirtMin.* regt die Streichung des § 5 (Entschädigungsausschluß) an. Der *Vertreter des RFin[anz]Min.* will dem nur dann zustimmen, wenn das RJM dagegen keine Bedenken trage. Der *Unterzeichnete* spricht sich für eine Streichung aus, da ja keine Enteignungsmaßnahmen, sondern nur Verwaltungsbeschränkungen beabsichtigt würden. Im übrigen könnte durch den § 5 des Entwurfes der Eindruck entstehen, als ob es sich um ein Bauern- und Landwirtschaftfeindliches Gesetz handle, während es aber gerade ein Gesetz zur Förderung der Landwirtschaft sei¹¹. Das Ergebnis der Aussprache zu § 5 war das allseitige Einverständnis mit der Streichung dieser Vorschrift. Der *Unterzeichnete* erörterte sodann nochmals die Bedenken gegen die Aufsicht des Reichsnährstands und bringt die Bestellung einer Einzelperson in Vorschlag. Herr *MinDir. Harmening* lehnt dies mit dem Hinweis ab, daß eine Behördenstelle des RNährstandes damit beauftragt werden solle. Der *Vertreter des RWirtMin.* widerspricht dem und schließt sich dem Unterzeichneten an. Herr *MinDir. Harmening* verbleibt bei seiner Auffassung.

Als dann wurde in eine allgemeine Aussprache über den Treuhänder eingetreten. Die *Vertreter des RJM und RWirtMin.* widersprachen dieser Einrichtung¹². Herr *MinDir. Harmening* verblieb bei dem Entwurf. Die *Vertreter anderer Minister* beteiligten sich an diesen Fragen nicht.

¹⁰ Dem Vm. Knolles zufolge forderten RJuM, RWiM und RAM, in § 6 des Gesetzes, der den REM zum alleinigen Erlaß von Durchführung- und Ergänzungsvorschriften ermächtigte, mind, den Zusatz aufzunehmen: „im Einvernehmen mit den sonst beteiligten Reichsministern“.

¹¹ Im Tenor anders die im Vm. v. Knorres (o. Anm. 1) festgehaltene Begründung: „Die Vertreter des RJuM und RWiM erklärten den § 5 für überflüssig und baten deshalb um seine Streichung, da die auf Grund des Gesetzes zu treffenden Maßnahmen alle durch das Gesetz gedeckt seien und daher eine Schadenersatzpflicht des Reichs niemals in Frage kommen könne. Es sei deshalb überflüssig, das Gesetz mit dieser Vorsichtsklausel zu belasten. Gegen eine Streichung des § 5 bestehen meines Ermessens keine Bedenken.“

¹² Zu deren Argumentation eingehender der Vm. v. Knorres: „Die Bedenken gehen in erster Linie gegen die Einrichtung und die unklare Stellung des Treuhänders als solchen, der auf der einen Seite gesetzlicher Vertreter des Betriebsinhabers werden und dessen Interessen wahrnehmen soll, der aber andererseits an die Weisungen des Reichsnährstandes und der zuständigen Behörde gebunden ist, die lediglich auf Grund *allgemeinwirtschaftlicher* Gesichtspunkte erlassen werden. Da der Treuhänder für seine Tätigkeit eine angemessene Bezahlung erhalten muß, wird die Einrichtung auch nur bei Großbetrieben wirtschaftlich tragbar sein. In kleineren Verhältnissen, in denen die Mitarbeit des Betriebsinhabers und seiner Familienangehörigen erforderlich ist, würde die wirtschaftliche Betriebsführung durch einen Treuhänder zu einer Quelle ständiger Streitigkeiten werden. Die Ressortvertreter schlugen dem REM als Vergleichslösung vor, die Einsetzung eines Treuhänders nur in Ausnahmefällen und,

Schließlich wurde die Frage der zuständigen Behörde nochmals erörtert, jedoch kein Einvernehmen erzielt. Der *Unterzeichnete* hob in diesem Zusammenhang ausdrücklich hervor, daß zivilrechtliche Streitigkeiten unbedingt dem ordentlichen Prozeßverfahren unterliegen müßten, und zwar ohne Rücksicht darauf, welche Behörde als zuständige Behörde schließlich bezeichnet werde. Herr *MinDir. Harmening* verblieb auch insoweit bei der Fassung des Entwurfes und schloß etwa um 14 Uhr die Sitzung. Er bat um möglichst baldige schriftliche Stellungnahme der beteiligten Minister. Zur Fortsetzung der Referentenbesprechung lud er auf den 18. August vormittags 10 Uhr ein¹³.

B[er]l[i]n, den 13. 8. 1936
Mitzschke

wenn eine Zwangspacht nicht durchführbar ist, im Gesetz vorzusehen. REM hat sich eine endgültige Stellungnahme vorbehalten.“

¹³ Am 13. 8. 1936 sagte der REM diese Besprechung unter Berufung auf einen Wunsch des RIM wieder ab. ORR Weißer ließ Mitzschke tags darauf telef. wissen, er habe Auftrag, „zunächst nur mit dem RJuM die weitere Vorbereitung der Sache zu betreiben“; R 22/2160, Bl. 79 f. Eine von StS Schlegelberger bereits gez. grundsätzl. Stellungnahme des RJuM zu dem Gesetzesprojekt wurde deshalb nicht abgesandt; ebd. Bl. 71–75. In der Folge setzte man die Verhandlungen jedoch aus, v. a. weil die Materie zunächst im Kontext der Novellierung des Erbhofrechts geklärt werden sollte; s. Abschn. 8 EHVfO: Dok. Nr. 175, zu Anm. 24, 30.

Nach Verkündung des Vierjahresplans und angesichts der durch ihn propagierten „völkischen Pflicht“ zu restloser Bodenausnutzung (vgl. etwa die Zeitungsberichte in: R 22/2160, Bl. 82ff.; R 22/2198, Bl. 58–61) wurde das Projekt wieder aufgegriffen. Am 5. 2. 1937 notierte MR Heilmann/RAM eine telef. Mitteilung des ORR Weißer dahin: „Auf Grund einer Vereinbarung zwischen Reichsminister Darré und Ministerpräsident Göring soll das Gesetz beschleunigt erlassen werden. Die beteiligten Reichsminister hätten in Besprechungen mit Reichsminister Darré ihre Widerstände aufgegeben. Das Gesetz soll nicht als Ermächtigungsgesetz erlassen werden; die notwendigen Vorschriften sollen gleich im Gesetz enthalten sein. Der Widerstand von Reichsminister Gärtner und Schacht gegen den ‚Treuhänder‘ ist zurückgezogen. Die Frage der zuständigen Behörden soll so geregelt werden, daß anstelle der bisher vorgesehenen Anebengerichte die Amtsgerichte treten, in zweiter Instanz die Oberlandesgerichte; die dritte Instanz fällt weg. Letzteres wird noch mit dem Reichsjustizministerium besprochen.“ R 1501/861, Bl. 114f. Am 12. 3. 1937 legte der REM einen entspr. Entwurf vor, nun i. d. F. einer DVO zum VJP, die sich sachl. mit dem vormaligen GesEntw. weitgehend deckte; R 22/2160, Bl. 117–129. Im Auftrag Gürtners erörterte Mitzschke am 22. 3. diesen Entwurf mit Harmening und Weißer und erreichte, zusätzl. zu der bereits enthaltenen Zuständigkeit der Amtsgerichte, weitere für das RJuM wesentl. Änderungen: Die Ausübung der Nutzverwaltung eines landwirtschaftl. Betriebs durch einen Vertrauensmann, nicht anonym durch „den Reichsnährstand“, die Streichung einer autonomen Strafgewalt des RNSt., schließlich die Bindung aller Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften an das Einvernehmen des RJuM; R 22/2160, Bl. 135. In dieser Form erging bereits tags darauf die VO [des VJP] zur Sicherung der Landbewirtschaftung vom 23. 3. 1937 (RGBl. I S. 422), die Göring noch am Abend desselben Tages in einer Rede vor Bauernführer zus. mit anderen Maßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftl. Erzeugung bekanntgab; DNB-Bericht in: R 43 II/194, Bl. 9–12. Entw. einer DVO hierzu s. Folgeband, Dok. vom 16. 4. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 123 Referentenbesprechung im Reichsernährungsministerium vom 4. August 1936, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d123>